

1516868-42.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON ROSA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "em 12 de julho de 2021, por volta das 00h30, na Rua Outeiro da Glória, 1, São Miguel, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, WELLINGTON ROSA DA SILVA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1516868-42.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1516868-42.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON ROSA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "em 12 de julho de 2021, por volta das 00h30, na Rua Outeiro da Glória, 1, São Miguel, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, WELLINGTON ROSA DA SILVA qualificado à fl. 12, durante o estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia do COVID-19, em concurso com outros três indivíduos ainda não identificados, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 66 porções de

cocaína (peso líquido: 34,2 gramas), 09 porções de maconha (peso líquido: 10,5 gramas) e 32 porções de crack (peso líquido: 3,3 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 274,05 (auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudo de constatação de fls. 30/33)", pelo que foi(ram) dado(s) como incurso(s) no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Recebida a denúncia, o(s) acusado(s) foi(ram) citado(s) pessoalmente e apresentou(aram) resposta à acusação.

No curso da instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se interrogatório do(s) acusado(s), tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal. A Defesa, de igual modo, pugnou pela absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição do acusado. Tendo o processo penal, à luz da CF/88, natureza acusatória, não deve o juiz, salvo em situações excepcionais, condenar aquele que o Ministério Público, titular da ação penal, não deseja condenado. Afinal, o poder judicial de condenar o culpado é condicionado à existência de uma acusação formal instaurada contra ele. Trata-se de elemento fundante do sistema acusatório.

O pedido de absolvição, por sua vez, equivale ao não exercício da pretensão acusatória. Assim, à luz dos postulados democráticos e garantistas da nossa atual Carta da República, deve o art. 385 do Código de Processo Penal ser lido "cum grano salis" e aplicado tão-só em hipóteses excepcionais, em que o pedido de absolvição represente afronta manifesta à prova produzida nos autos.

Nos presentes autos, todavia, isso não ocorre, eis que razoável a conclusão exarada pela acusação, no sentido de que o conjunto probatório, tido por insuficientemente sólido, não se mostrou suficiente para convencer a acusação.

Isso posto, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a adoção da técnica da fundamentação referencial (per relationem ou aliunde), consistente na alusão e formal incorporação, em ato jurisdicional, de decisão anterior ou parecer do Ministério Público (STF, HC 94384, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010; STJ, REsp 1021851/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008).

Assim, adotando as razões do Ministério Público como fundamentação da sentença, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO o(s) acusado(s) WELLINGTON ROSA DA SILVA das imputações contidas na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao trânsito em julgado, com as comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 23 de junho de 2022.